



Settore Tecnico

Prot. n° 696, del 08/02/2021

All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Viabilità e Trasporti
Piazza L. Rossi, n° 1
88100 - CATANZARO
viabilita@pec.provincia.catanzaro.it

All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica
Servizio Paesaggistica
Piazza L. Rossi, n° 1
88100 - CATANZARO
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Alla SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E
ARCHITETTONICI
Piazza Valdesi, n° 13
87100 - Cosenza
mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

E p.c. A Don Pietro Puglisi
Parroco S. Nicola Vescovo
Piazza S. Nicola Vescovo
88069 – Squillace (CZ)

c/o Ing. Antonio Marasco
via Brigata Catanzaro, n° 1/A
88100 – Catanzaro
antonio.marasco@ingpec.eu

Oggetto: “Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido”. Indizione Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c. 2 e art. 14-bis della Legge n° 241/1990 –
Verbale n° 1 seduta conclusiva della conferenza dei servizi in modalità sincrona convocata con nota n° 7119 del 14/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la nota prot. n° 7119 del 14/12/2020 di indizione della Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, con la quale sono state invitate a partecipare le Amministrazioni/Enti specificate in indirizzo;

CONSIDERATO I PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI COINVOLTI

1. in data 25.01.2021 al prot. n° 424 è stato acquisito il parere favorevole, per le sole competenze relative alla tutela di cui al C.d.S., dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Viabilità e Trasporti;

2. in data 01.02.2021 al prot. n° 562 è stato acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica, Urbanistica – Servizio Paesaggistica;
3. in data 08.02.2021 al prot. n° 673 è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro – Crotone, con le seguenti prescrizioni:

a) **Parere vincolante ex art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004.** Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, fatto salvo i diritti dei terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dei progettati lavori riferiti alla proposta progettuale di che trattasi in quanto, per scelte progettuali, metodologia e materiali utilizzati, gli stessi non contrastano con i valori paesaggistici dell'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi circostanti così per come rappresentato negli elaborati progettuali allegati ed a condizione che, per un equilibrato inserimento delle progettate opere nel contesto tutelato, con la prescrizione che all'interno del muro di recinzione esterna siano piantumate alberature sempreverdi.

b) **Parere ex art. 28 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 25 D. Lgs. n. 50/2016.** Per quanto attiene agli aspetti archeologici con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, esaminata la documentazione archeologica preventiva allegata al progetto, considerato che nel territorio comunale, sul quale verranno espletati i lavori, sono noti da notizie bibliografiche e di archivio numerosi siti di interesse storico e archeologico e atteso il potenziale archeologico dell'area in oggetto, valutato come rischio basso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, per quanto attiene gli aspetti prettamente archeologici, fatti salvi i diritti di terzi, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto, purché siano comunicate con largo anticipo le date nelle quali verrà operato lo scavo delle fondazioni, in modo da poter programmare i sopralluoghi in cantiere da parte del personale di questo ufficio (dott.ssa Paola Caruso e dott. Alfredo Ruga, cui la presente è estesa per conoscenza). Si rammenta che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, è fatto obbligo di denunciare entro 24 ore eventuali scoperte fortuite che dovessero verificarsi nel corso dei lavori e che per la mancata denuncia sono previste sanzioni in base alla parte IV del Codice. In caso di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, sarà cura della Soprintendenza dettare le eventuali prescrizioni, dandone formulazione scritta, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali.

Dato atto che i pareri e le note di cui sopra vengono allegati al presente verbale per farne parte sostanziale ed integrante;

Il R.U.P. preso, dunque, atto dei pareri e delle prescrizioni espressi dai vari Amministrazioni/Enti coinvolti, e verificato che nessun Ente/Amministrazione ha espresso il proprio motivato dissenso, dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi con l'approvazione del progetto con prescrizioni.

Tutte le prescrizioni dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, arch. Antonio Macaluso, ai seguenti riferimenti:

- tel. 0961.914020;
- PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

<i>Città di Squillace</i>	
RICEVUTO il <u>25.01.2021</u> n. <u>424</u>	
RISPOSTA il _____ n. _____	

Spett. CITTA' DI SQUILLACE
Piazza Municipio, n° 1
88069 Squillace (CZ)

Pec: uff-tecnico-urbanistica@comunesquillace.cz.it

Oggetto: "Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido".
Nulla-Osta per deroga indici densità edilizia: altezza e distanza.
Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c. 2 e art. 14-bis della Legge n° 241/1990 –
Forma semplificata modalità asincrona.

In relazione alla richiesta prot. 31175 del 14/12/2020 relativa a quanto in oggetto indicato;

VISTI:

- 1) Il vigente C.d.S. – D.Lgs. 285/92;
- 2) Il DPR 495/92 art. 28 relativo alle fasce di rispetto per l'edificazione in centro abitato;
- 3) Il Decreto dirigenziale n. 1 del 29/05/2020 recante la classificazione delle strade Provinciali di questo Ente;

Considerato che il costruendo fabbricato di cui trattasi è limitrofo a strada classificata di tipo "C";
Verificato che il comma 1 del DPR 495/92 art. 28 che è riferibile alla casistica edilizia proposta (demolizione e ricostruzione) coordinato al successivo comma 2 non reca disposizioni specifiche per le strade di tipo "C";

Considerato che per via analogica la S.P. 174/1 "Ex SS. 106", in relazione al procedimento in questione, essendo strada ad unica carreggiata, vale fatta ricadere all'interno delle previsioni del comma 2;

Valutato altresì che il dislivello presente tra la strada esistente e il piazzale oggetto di intervento (posto ad una distanza di ml 5 dal confine di proprietà muro che separa il piazzale stesso dalla S.P.) rende comunque compatibile l'intervento con la presenza della sede stradale.

Vista la distanza di progetto pari a mt. 7,22 dal ciglio stradale compatibile con eventuali piccoli interventi manutentivi.

Considerato che comunque esistono altri fabbricati allineati al nuovo costruendo edificio.

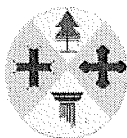
SI ESPRIME

Parere Favorevole per le sole competenze di questo Settore relative alla tutela di cui al C.d.S.

IL Direttore di Reparto
Geom. Agostino SAPORITO

Il Coordinatore Area Jonica
Dott. Ing. Vincenzo COPPOLA

SINISCALCO
FLORIANO
22.01.2021 IL Dirigente
10:15:05 Dott. Ing. Floriano SINISCALCO
UTC



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA
Settore n. 3 – Urbanistica e Vigilanza Edilizia
Unità operativa 3.3- urbanistica e vigilanza edilizia
Provincia di Catanzaro - Crotona

Città di Squillace	
RICEVUTO	25.01.2021 N. 423
RISPOSTA	N.

Prot. Gen. Siar n. 24220 del 22.01.2021

Al Comune di Squillace
Ufficio Tecnico-Urbanistica- Lavori Pubblici
Pec: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi per Chiesa Parrocchiale S. Nicola Vescovo Realizzazione nuova chiesa ed uffici
- Richiesta Nulla-Osta per deroga indici densità edilizia, altezza e distanza.

In riferimento alla nota prot. n. 7119 del 14.12.2020 , acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot gen. siar. n° 414017 del 16.12.2020, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2 e art. 14-bis della Legge 241/90, per il progetto in oggetto indicato, lo scrivente Settore richiama quanto già comunicato con la nota prot gen siar 223685 del 08.07.2020 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo

Arch. Cinzia Farenga

Il Dirigente Settore
Ing. Pasquale Galabre



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA
Settore n. 3 – Urbanistica e Vigilanza Edilizia

Prot. Gen. Siar n. 223685 del 08/07/2020

Al Comune di Squillace
Ufficio Tecnico-Urbanistica- Lavori Pubblici
Pec: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

Oggetto: Chiesa Parrocchiale S. Nicola Vescovo - Realizzazione nuova chiesa ed uffici.
Richiesta Nulla-Osta per deroga indici densità edilizia, altezza e distanza.

In riferimento alla nota prot. n. 3488 del 30.06.2020, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. gen. siar. n° 217389 del 02-07-2020, con la quale è stato richiesto il rilascio di Nulla-Osta per la deroga agli indici di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati, dall'esame della proposta progettuale, si evince che l'intervento riguarda la realizzazione di una nuova chiesa con uffici previa demolizione dell'esistente, avvalendosi della speciale norma di cui all'art. 14 del T.U. dell'edilizia D.P.R. 380/01, il cui rilascio attiene esclusivamente alla sfera di competenza Comunale, significando che lo scrivente Settore, ai soli fini urbanistici, non ha alcun provvedimento da emettere.

Al riguardo, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra Enti Pubblici (art. 120, comma 2, Cost.) giova rammentare che la suindicata normativa vigente consente il rilascio di "*permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali*" esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico; come nella fattispecie in esame, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444 del 02.04.1968, nel senso che tale deroga può riferirsi soltanto ai parametri edilizi della densità edilizia, dell'altezza e della distanza tra i fabbricati, non potendo essere rilasciato, se contrastante con le norme e prescrizioni urbanistiche, diverse dai suddetti parametri.

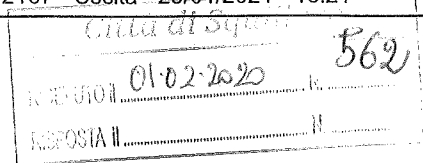
Distinti saluti

Il Responsabile dell'U.O.

Arch. Cinzia Farnaga

Il Dirigente Generale Vicario
Ing. Pasquale Celebre

"Cittadella Regionale"
Località Germaneto 88100 – Catanzaro (CZ)
0961854065
urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it



Amministrazione Provinciale Catanzaro

- Settore Tutela Ambientale – Paesaggistica - Urbanistica -
- Servizio Paesaggistica -

Prot. n°

Rif. Pratica B.A. 21/21

Catanzaro

29 GEN. 2021

Spett.le

COMUNE DI

88069 – SQUILLACE (CZ)

PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 e art. 14-bis, L. 241/90 –

Progetto relativo alla Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo nella frazione di Squillace Lido del Comune di Squillace.

Comune: SQUILLACE -

PARERE PAESAGGISTICO

Con nota acquisita agli atti di questa Amm.ne con prot. n. 880 del 15/01/2021, il Comune di Squillace ha trasmesso la nota prot. n. 7119 del 14/12/2020, con la quale ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'ex art. 14 comma 2 e art. 14-bis, L. 241/90, per la valutazione dell'intervento citato in oggetto.

Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa, che risulta adeguata al D.P.C.M. 12/12/2005, viste le certificazioni rilasciate dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Squillace, quest'Ufficio per quanto di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi e di altri Enti nonché la normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo di competenza di altro Ente, nel rispetto delle altre normative vigenti e fatte salve altresì le specifiche competenze della Soprintendenza in materia di tutela di beni culturali sotto l'aspetto archeologico ed architettonico, esprime **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE** al progetto di che trattasi.

Si precisa che resta in capo ai Comuni interessati la verifica della legittimità dello stato dei luoghi, nonché la verifica della conformità del progetto previsto rispetto al QTRP approvato dalla Regione Calabria.

Sarà cura del Responsabile del Procedimento, inoltrare a questa Amministrazione una copia del relativo verbale di conferenza.

La presente nota viene trasmessa al seguente indirizzo PEC:

uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Gianmarco Plastino



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CATANZARO - CROTONE

Cosenza

Città di Squillace	
RICEVUTO il 08.09.2021	N. 673
RISPOSTA il	N.

Comune di SQUILLACE (CZ)
uff-tecnico-urbanistica@ccomune.ssquillace.cz.it

E pc.

Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
dannoambientale.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

All'Amministrazione Provinciale di Catanzaro
paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it

Sede Staccata SABAP di Catanzaro
sabap-cz-kr.catanzaro@beniculturali.it

OGGETTO: SQUILLACE (CZ) – Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 c. 2° e art. 14-bis della legge 241/90 per "Realizzazione nuova chiesa e uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo" in Z.T.O. B1 del vigente strumento urbanistico del Comune di Squillace. NCEU Foglio n. 33, particelle nn. 331 e 673.

D. Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 12.12.2005, L.R. 3/95, L.R. 19/2002 e L.R. 14/2006. D.P.R. n. 31/2017.

Ambito Tutelato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 con D.M. del 21.12.1999;

RICHIEDENTE: Amministrazione Comunale di Squillace;

Risposta nota Amm.ne Provinciale di Squillace prot. n. 7119 del 14.12.2020

Acquisita al prot. MIBACT SABAP- CZ-KR n. 2764-A del 18.12.2020

Parere favorevole vincolante, con prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004

Con riferimento alla nota indicata a margine e relativa all'oggetto, con la quale codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento in argomento nell'ambito della conferenza dei servizi di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e s.m.i.;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il DM 21 del 28/01/2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"

VISTO il DM 36 del 29/01/2020, Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale;

VISTO il D.D. Rep. 606 del 30.04.2020 con il quale l'Arch. Francesca Casule è stata nominata Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone;

VISTO il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., in particolare l'art. 28 e l'art. 146;

VISTE le leggi regionali n. 3/95, n. 19/2002 e n. 14/2006 e n. 8/2019;

VISTA la legge 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare l'art. 25 in materia di "verifica preventiva dell'interesse archeologico";

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016, di approvazione del QTRP;

CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 con D.M. del 21.12.1999;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

domiciliata temporaneamente in Piazza Valdesi 13 – 87100 Cosenza (CS) – Tel. 098475905-6-7 –

PEC: mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-cz-kr@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO COSENZA E CROTONE

ESAMINATA la documentazione progettuale prodotta ed in modo particolare la relazione tecnica illustrativa e la relazione paesaggistica redatta dal professionista incaricato dalla quale emerge che i progettati lavori consistono nella realizzazione di una nuova chiesa e uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo nella frazione di Squillace Lido e delle altre opere complementari;

CONSIDERATO che la verifica istruttoria, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica riferita alle progettate opere condotta da questa Soprintendenza, ha rilevato che la proposta medesima è risultata conforme alla normativa di tutela in quanto compatibile con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici riferiti all'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi da correlare anche con i potenziali aspetti archeologici, questa Soprintendenza ritiene che non ricorrano motivi ostativi alla realizzazione delle progettate opere così per come rappresentate negli elaborati progettuali allegati e pertanto esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) Parere vincolante ex art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, fatto salvo i diritti dei terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dei progettati lavori riferiti alla proposta progettuale di che trattasi in quanto, per scelte progettuali, metodologia e materiali utilizzati, gli stessi non contrastano con i valori paesaggistici dell'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi circostanti così per come rappresentato negli elaborati progettuali allegati ed a condizione che, per un equilibrato inserimento delle progettate opere nel contesto tutelato, con la prescrizione che all'interno del muro di recinzione esterna siano piantumate alberature sempreverdi.

2) Parere ex art. 28 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 25 D. Lgs. n. 50/2016

Per quanto attiene agli aspetti archeologici con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, esaminata la documentazione archeologica preventiva allegata al progetto, considerato che nel territorio comunale, sul quale verranno espletati i lavori, sono noti da notizie bibliografiche e di archivio numerosi siti di interesse storico e archeologico e atteso il potenziale archeologico dell'area in oggetto, valutato come rischio basso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, per quanto attiene agli aspetti prettamente archeologici, fatti salvi i diritti di terzi, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto, purché siano comunicate con largo anticipo le date nelle quali verrà operato lo scavo delle fondazioni, in modo da poter programmare i sopralluoghi in cantiere da parte del personale di questo ufficio (dott.ssa Paola Caruso e dott. Alfredo Ruga, cui la presente è estesa per conoscenza). Si rammenta che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, è fatto obbligo di denunciare entro 24 ore eventuali scoperte fortuite che dovessero verificarsi nel corso dei lavori e che per la mancata denuncia sono previste sanzioni in base alla parte IV del Codice. In caso di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, sarà cura della Soprintendenza dettare le eventuali prescrizioni, dandone formulazione scritta, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali.

Non si restituisce copia del progetto munito del visto di parere favorevole, con prescrizioni, di questo Ufficio poiché pervenuto tramite PEC in formato digitale che viene trattenuto agli atti di questo Ufficio.

Il presente parere è da intendersi reso in sede della Conferenza di Servizi indicata in oggetto per farne parte integrante del relativo verbale conclusivo di cui si rimane in attesa di copia ufficiale.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Francesco Vonella

Il Funzionario Archeologo

Dott.ssa Paola CARUSO

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Francesca CASULE)

VF//25.01.2021



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

domiciliata temporaneamente in Piazza Valdesi 13 - 87100 Cosenza (CS) - Tel. 098475905-6-7 - FAX 098474987

PEC: mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-cz-kr@beniculturali.it